

ORIGINALE ☐

COPIA ☒



Reg. Gen. Det.
N° 106 del 16/03/2022

COMUNE DI SQUILLACE

(Provincia di Catanzaro)

DETERMINAZIONE REG. SETTORE TECNICO N° 59 del 16/03/2022

OGGETTO: Conferenza di Servizi decisoria ex art 14, c.2, legge n.241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona. "CILAS per Manutenzione straordinaria di un immobile sito in Contrada Cebiola Fg 30 - P.lla 211" - Ditta Antonini Mariadora - Codice Univoco SUE 156. Determinazione conclusiva, con parere favorevole, della Conferenza di Servizi decisoria.-

CUP: CIG: Imp. CAP. - COD.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

Premesso che

- la Ditta Antonini Mariadora ha trasmesso a questo Ente un progetto, con Codice Univoco SUE 156, per "CILAS per Manutenzione straordinaria di un immobile sito in Contrada Cebiola al Fg 30 - P.lla 211";
- l'allegato progetto è stato redatto dall'Arch. Oliveti Nicola, con studio a Sorbo San Basile (CZ), in via Cavour n. 28;

Considerato che con nota prot. n° 598 del 01/02/2022 veniva indetta la Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'ex art. 14 c. 2, legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, per l'acquisizione dei pareri necessari all'approvazione dell'intervento di "CILAS per Manutenzione straordinaria di un immobile sito in Contrada Cebiola Fg 30 - P.lla 211";

Preso atto dei pareri e delle prescrizioni espressi dai vari Enti/Amministrazioni:

1. Parere Paesaggistico Favorevole da parte della Provincia di Catanzaro – Settore Tutela Ambientale, Paesaggistica ed Urbanistica – Servizio Paesaggistica, trasmesso in data 11/02/2022 (prot. n. 3806) acquisito al protocollo dell'Ente in data 16/02/2022 al prot. n. 853;
2. Parere Favorevole vincolante ex art. 146 comma 5 del D.Lgs. n° 42/2004, della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, acquisito al protocollo dell'Ente in data 15/03/2022 al prot. n. 1439, con le seguenti prescrizioni: *"i previsti pannelli fotovoltaici dovranno essere incassati nel manto di copertura mantenendo la stessa inclinazione della falda"*;

Considerato il verbale n° 1 del 15/03/2022, allegato alla presente determinazione, redatto dal Responsabile del Procedimento, con il quale si ritiene concluso l'iter della Conferenza medesima in modo favorevole, in quanto è stato verificato che nessun Ente e/o Amministrazione coinvolti abbiano espresso il proprio motivato dissenso;

Accertata l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990, come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Visto il Regolamento degli Uffici e dei Servizi approvato con delibera di G.M. n° 133/2000;

Vista la legge 7 Agosto 1990 n° 241;

Visto il vigente Statuto Comunale;

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n° 380 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 per la parte ancora in vigore;

D E T E R M I N A

per le motivazioni esposte in premessa, le quali si intendono di seguito integralmente riportate:

1. di approvare, come approva, il verbale n° 1 del 15/03/2022 redatto dal Responsabile del Procedimento, con il quale si ritiene concluso l'iter della Conferenza medesima in modo favorevole poichè è stato verificato che nessun Ente e/o Amministrazione coinvolti abbia espresso il proprio motivato dissenso;
2. di concludere con esito favorevole la conferenza di servizi decisoria ex art 14, comma 2, Legge n° 241/1990 per l'intervento di "CILAS per Manutenzione straordinaria di un immobile sito in Contrada Cebiola Fg 30 - P.lla 211";

3. di prendere atto delle prescrizioni impartite, stabilendo che dovranno essere interamente recepite in fase di realizzazione dell'opera;
4. di approvare la documentazione progettuale redatta dall'Arch. Oliveti Nicola per l'intervento "*CILAS per Manutenzione straordinaria di un immobile sito in Contrada Cebiola Fg 30 - P.lla 211*";
5. di attestare l'inesistenza di posizione di conflitto del sottoscritto, anche potenziale, di cui all'art. 6 bis della legge n° 241/1990. "*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali ed il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*" come introdotto dalla legge anticorruzione n° 190/2012;
6. di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.lgs n° 267/2000;
7. di disporre la pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio di questo Ente per 30 giorni consecutivi;
8. di disporre che gli atti inerenti il procedimento siano depositati presso l'Ufficio Tecnico del Comune di Squillace, accessibili da parte di chiunque vi abbia interesse secondo le modalità ed i limiti previsti dalle vigenti norme in materia di accesso ai documenti amministrativi.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
f.to (arch. Antonio Macaluso)

SERVIZIO FINANZIARIO E DI RAGIONERIA

Al presente provvedimento si appone il visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria con impegno a valere sull'impegno – Cap. – Cod. del bilancio corrente.

Squillace, li _____

Il Responsabile del Servizio
(Dott. Pasquale Muccari)

Ai sensi e per gli effetti dell'art.35 - comma 7 del Regolamento di Contabilità, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio in data _____

L'Impiegato Responsabile

Copia conforme all'originale

Squillace, li _____

Il Responsabile del Settore Tecnico
(arch. Antonio Macaluso)

